

1001230-65.2022.8.26.0624

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

3ª Vara Cível

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí - SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001230-65.2022.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001230-65.2022.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Eliabe Soares

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

ELIABE SOARES ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO aduzindo, em síntese, que foi processado e condenado nos autos do Processo nº 1500861-19.2019.8.26.0624 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP. No entanto, alegou ter permanecido mais tempo do que o cabível no regime semiaberto, tendo em vista o atendimento do lapso temporal para progressão ao regime aberto. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 2.090,00 (dois mil e

noventa reais). Pugnou pelo benefício da Gratuidade da Justiça (fls. 01/16). Juntou procuração e documentos (fls. 17/586 e 600/626).

Foi deferido o benefício da Gratuidade da Justiça ao autor (fl. 627).

Citada (fl. 635), a ré ofertou contestação. Suscitou a inexistência de responsabilidade civil do Estado e postulou a improcedência dos pedidos formulados (fls. 636/648). Apresentou procuração e documentos (fls. 649/684).

Réplica (fls. 690/691).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 692), as partes nada apresentaram (cf. fl. 700).

Os autos vieram para conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Possível o julgamento da lide no seu estado atual em atenção ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria litigiosa é unicamente de direito e os fatos encontram-se comprovados pelos documentos constantes dos autos, não havendo necessidade da produção de outras provas, sobretudo em audiência.

Importante também destacar que as partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 692), porém nada requereram (fl. 700), de modo que sequer há se falar em eventual cerceamento de defesa.

Não foram suscitadas questões de natureza processual. Quanto ao mérito, os pedidos iniciais são improcedentes.

Conforme se infere, o autor foi processado e condenado nos autos do Processo nº 1500861-19.2019.8.26.0624 que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí, sendo imposta a ele a reprimenda de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (sentença acostada às fls. 38/48).

Através de recurso de apelação, a pena imposta foi reduzida para 18 (dezoito) dias de prisão simples e 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção (acórdão de fls. 50/58).

Em 01.06.2020 foi expedido o mandado de prisão em desfavor do autor, o qual foi cumprido em 16.09.2020, originando o Processo de Execução Digital de nº 0006946-12.2020.8.26.0026 (fls. 62/66).

Inicialmente o autor foi encaminhado à Cadeia Pública de Piraju e lá permaneceu até sua transferência para o Centro de Ressocialização de Ourinhos/SP realizada no dia 29.09.2020.

Todavia, o autor sustentou que em 15.10.2020 já faria jus à progressão da pena para o regime aberto (atestado de pena de fls. 74/75) e, para tanto, realizou pedido neste sentido em 09.10.2020 (fls. 84/85).

Não obstante, o feito foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação, tendo sido por ele requerida na data de 13.10.2020 a juntada de certidão de objeto e pé atualizada dos autos do Processo nº 0000912-86.2014.8.26.0137 (fl. 92).

Houve, entretanto, a instauração de procedimento disciplinar para apuração de falta envolvendo o autor, razão pela qual houve pedido de sustação do regime semiaberto em 21.10.2020 (fls. 108/110) e, por decisão proferida em 22.10.2020 ele foi acolhido com a transferência de Eliabe Soares ao regime fechado na Penitenciária de Bernardino de Campos (fl. 111).

Alegou, com isso, que houve desídia da serventia do DEECRIM, pois a certidão solicitada pelo MP já havia sido para lá encaminhada pela Comarca de Tatuí no dia 06.10.2020, mas não foi juntada aos autos respectivos.

O procedimento disciplinar do CR de Ourinhos findou-se apenas em 11.11.2020, quando o autor foi absolvido da falta disciplinar a ele atribuída (cf. fls. 124/289).

Salientou ter permanecido custodiado de forma indevida pelo período de cinquenta e cinco dias e apenas por meio de Habeas Corpus o autor obteve a concessão de liminar para a concessão do regime aberto no dia 09.12.2020 (fls. 317/318), de modo que entendeu ser necessário a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais correspondente ao período no qual ficou privado de sua liberdade e impossibilitado de trabalhar.

Não obstante, a despeito dos argumentos expostos pelo autor, melhor sorte não lhe assiste.

De fato, não se verifica, no caso em apreço, qualquer situação que dê ensejo à responsabilização civil do Estado, pois inexistente qualquer falha ou omissão na prestação de serviço público ou, ainda, erro judiciário.

A progressão de regime prisional encontra-se disciplinada na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), notadamente em seus artigos 112 ao 116, in verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

(...)

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz.

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.

Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta Lei.

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;
II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;
III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1º O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (artigo 36, § 1º, do Código Penal)."

Da análise dos dispositivos legais elencados, observa-se que a transferência do preso para o regime aberto pressupõe, além do preenchimento do requisito objetivo temporal, o atendimento de requisitos subjetivos, estando condicionada ao bom comportamento carcerário (§ 1º do artigo 112) e ao cumprimento das condições gerais e obrigatórias previstas no artigo 115, bem como eventuais condições específicas fixadas a critério do Juiz, que deverão ser aceitas pelo reeducando.

Neste viés, a progressão para o regime aberto não constitui direito subjetivo que se concede automaticamente ao condenado. Necessária se faz a análise detalhada do caso concreto, precedida de manifestação das partes, em respeito ao devido processo legal.

O mero cumprimento de certo tempo da pena no regime anterior, somado ao atestado de bom comportamento, não constitui garantia de progressão automática.

A lei, inclusive, ao estabelecer como requisito para a progressão o cumprimento de determinado período da pena no regime anterior, permite a permanência por mais tempo em regime mais gravoso.

Em suma, o cumprimento de certo lapso de tempo em regime mais gravoso não enseja, por si só, a progressão desejada, de modo que a permanência no regime anterior por período superior não constitui ato abusivo ou ilegal.

Sequer há se falar em erro judiciário indenizável previsto na Constituição Federal, não equivalendo também o cumprimento em regimes diferentes rigorosamente a excesso de prisão.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão do autor à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude de prisão indevida. R. sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso exclusivo da FESP. Ausência de insurgência do autor. Preclusão temporal quanto à questão atinente aos danos materiais.

CABIMENTO da pretensão, no caso específico dos autos. Autor que já havia sido preso e, na época, cumpria pena em regime aberto. Expedição do mandado de prisão pelo Juízo da Vara Criminal, cuja jurisdição já havia se encerrado, sem observar o fato

de que o réu já cumpria, provisoriamente, a pena aplicada, bem como o fato de que o Il. Juízo da Vara das Execuções Criminais já havia decidido pela progressão do réu ao regime aberto. Il. Juízo que, ao constatar o equívoco, determinou a expedição imediata de alvará de soltura do réu. FESP que não comprovou nos autos que a prisão do autor teria sido determinada em virtude do descumprimento da obrigação de se apresentar no fórum. Ausência de elementos que corroborem as alegações do Estado. Irregularidade da prisão, que perdurou por 04 dias. Falha no serviço. Dano moral experimentado. Dever de indenizar da Administração Pública. Minoração do valor da indenização relativa aos danos morais. Aplicação das Súmulas 54 e 362 do E. STJ. Adequação quanto aos consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810). Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ neste sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1046363-68.2020.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2021; Data de Registro: 23/04/2021). "APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS POR ERRO JUDICIÁRIO - Alegação de prisão ilegal no regime semiaberto, tendo em vista desídia dos agentes públicos na concessão de progressão para o regime aberto - Inocorrência - Inteligência dos artigos 112 e seguintes da Lei de Execução Penal - Permanência no regime anterior por período superior ao de um sexto da pena não constitui ato abusivo ou ilegal, muito menos configura erro judiciário - Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1012578-27.2019.8.26.0320; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020).

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO - Pretensão à indenização por danos morais em virtude do não cumprimento adequado de liminar concedida pelo STJ que determinava a transferência imediata do preso para estabelecimento destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou, na ausência de vaga, que fosse concedido o regime aberto/domiciliar, com monitoramento eletrônico - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - Responsabilidade subjetiva do Poder Judiciário - Deve ser comprovado o dolo ou a culpa manifesta do magistrado ou funcionário para a configuração de erro judiciário indenizável - Concessão pelo juiz das execuções penais do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a apelada realizasse a remoção do preso - Prazo fixado de maneira razoável diante da necessidade de prévia busca de vaga nas unidades prisionais para cumprimento de regime semiaberto, bem como da organização do transporte e escolta para a locomoção do detento com segurança - Ordem cumprida em 03 (três) dias - Permanência do preso em regime mais rigoroso por curto espaço de tempo que não é suficiente para causar abalo psicológico - Transferência para unidade prisional com superlotação - Irrelevância - Ausência de demonstração que a superlotação tenha comprometido o cumprimento do regime semiaberto ou gerado dano à sua honra ou moral - Ausência de comprovação da conduta dolosa ou culposa dos agentes públicos - Responsabilidade civil subjetiva não caracterizada - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC." (TJSP; Apelação Cível 1004822-43.2017.8.26.0576; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).

"Apelação - Indenização por danos materiais e morais - Erro judiciário - Prisão - Alegação de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o determinado em sentença penal condenatória - Não comprovado onexo causal, ausente o dever de indenizar - Sentença mantida - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 0001468-79.2015.8.26.0452; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017).

"APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL e MATERIAL - Condenado ao cumprimento em regime semiaberto - Cumprimento no regime fechado - Ausência de elementos que indiquem conduta arbitrária ou ilegal do Poder Público - Trâmite normal - Inexistência do dever de indenizar - Sentença mantida - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1001086-19.2015.8.26.0404; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/04/2016; Data de Registro: 06/04/2016).

Não se pode olvidar que a permanência do autor em regime mais gravoso pela existência de procedimento para apuração de falta grave, com posterior absolvição, não implica no dever do Estado em indenizar.

Pelo contrário, até mesmo o § 6º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais dispõe que "O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente".

E neste prisma, no procedimento da apuração de falta grave, acaso fosse o autor responsabilizado inegavelmente influiria no requisito consistente na boa conduta carcerária, previsto no § 1º do artigo 112 da LEP.

Sobre a questão, observa-se a jurisprudência em casos análogos:

"Ação de Indenização por danos morais por erro judiciário, configurado pelo excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Pessoa que foi presa e condenada, terminando por ser absolvida, em esfera recursal, por insuficiência de provas. Demanda julgada improcedente. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A prisão cautelar, e determinação de manutenção da prisão do acusado, no transcurso do recurso de apelação, não geram ao Estado obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição por insuficiência de provas. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 0000553-50.2012.8.26.0156; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Cruzeiro - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/04/2014; Data de Registro: 01/05/2014).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Pretensão do autor voltada à composição dos prejuízos que teria suportado em razão de sua manutenção no cárcere no curso da instrução criminal, anotando que sobreveio decreto absolutório em segundo grau de jurisdição Procedência da ação pronunciada no juízo "a quo" que merece reforma Elementos de convicção coligidos que não permitem entrever a existência de erro ou abuso da autoridade judiciária a desbordar na responsabilidade estatal invocada Posterior absolvição na ação penal, por insuficiência de provas (artigo 386, VI, do CPP), que, ademais, não torna ilegal a custódia do acusado, como também não gera, por si só, o reconhecimento de erro judiciário a desbordar no dever de indenizar Reexame necessário e apelo voluntário da Fazenda Pública providos." (TJSP; Apelação Cível 9137115-95.2009.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Amparo - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/04/2014; Data de Registro: 25/04/2014).

"Ação de Indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro judiciário. Pessoa que foi presa e processada, terminando por ser absolvida, por negativa de autoria. Demanda julgada improcedente. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A prisão provisória não gera ao Estado obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 0025880-49.2011.8.26.0344; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Garça - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/09/2013; Data de Registro: 13/09/2013).

Desta feita, pela análise do conjunto probatório constante dos autos, não se constata qualquer ilegalidade ou irregularidade na manutenção do autor no regime semiaberto. Vê-se que há um inconformismo que não enseja indenização, sobretudo porque ausente a demonstração de dolo, abuso, desvio ou descumprimento da lei.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ELIABE SOARES em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, com arrimo no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em decorrência da Gratuidade da Justiça concedida (fl. 627), ressalvada a demonstração da hipótese prevista no § 3º do artigo 98 do mesmo diploma processual.

Havendo interposição de apelação, diante da nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo legal. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, com ou sem resposta, encaminhem os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais e cautelas de estilo.

P.I.C.

Tatui, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA